



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1054 del 07/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 114 del 06/07/2026

PROPOSTA N. 1920 del 06/07/2026

OGGETTO: Liquidazione delle competenze del servizio di gestione del canile municipale anno 2025 a favore della Società Lamezia Multiservizi Spa

II DIRIGENTE

Viste:

- le deliberazioni della Giunta comunale 351 del 28 novembre 2024 e successiva n. 68 del 28 febbraio 2025 con la quale l'Amministrazione ha approvato la macrostruttura dell'Ente che prevede n. 9 settori e n. 1 UOA (Segreteria Generale);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 06 giugno 2025 di approvazione del Rendiconto della Gestione 2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 8 agosto 2025 di approvazione dell'Assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 29 agosto 2025 di variazione al PIAO 2025/2027, adottato in ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 197 del 06 giugno 2025;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 259 del 01 ottobre 2025 di variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 già approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 04 giugno 2025;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 15 aprile 2026 ad oggetto *Bilancio di Previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028*;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 15 aprile 2026 ad oggetto *Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028*.

Premesso che:

- il Comune ha realizzato il canile municipale in esecuzione delle disposizioni di cui alla legge n. 281 del 14/08/1991 e della normativa regionale in materia di randagismo, protezione degli animali e anagrafe canina (legge regionale n. 41 del 05/05/1990 e L.R. n. 4 del 03/03/2000);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21/09/1999, il Consiglio Comunale di Lamezia Terme ha deliberato l'approvazione del piano di gestione e dello schema di contratto di servizio per l'affidamento della gestione del canile municipale alla Lamezia Multiservizi S.p.A.;
- in esecuzione della delibera di cui sopra, è stato stipulato, in data 03/11/1999, il contratto per l'affidamento della gestione del canile municipale, a rogito del Segretario Generale pro tempore del Comune di Lamezia Terme, registrato a Lamezia Terme in data 08/11/1999 al n. 1386 serie I- per la durata di 7 (sette) anni (scadenza prevista in data 03/11/2006);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 12/12/2006, il Comune di Lamezia Terme ha approvato alcune modifiche allo Statuto della Lamezia Multiservizi S.p.A., attraverso le quali si è adattata la struttura societaria a quella di una società a capitale interamente pubblico c.d. "in house", nella quale ricorrono tutti i requisiti previsti dall'art. 113 comma 5-bis, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- con la citata delibera di Consiglio Comunale, è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) del già citato decreto, il conferimento alla Lamezia Multiservizi S.p.A. della titolarità di una serie di servizi pubblici locali, tra cui la gestione del canile municipale, demandando alla Giunta Comunale la definizione del rapporto contrattuale;

- con deliberazione n. 866 del 29/12/2006 è stato definito che, prima del conferimento di delegazione interorganica alla società Lamezia Multiservizi S.p.A., i responsabili e/o i titolari degli uffici tecnici o dei servizi diretti dai dirigenti individuati nel P.E.G. predispongono un Piano Tecnico Economico che, nel rispetto dei piani finanziari o dei bilanci approvati, nonché sulla base del livello qualitativo del servizio delegato, determini i costi ottimali dei servizi e ne dimostri l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la razionalità, e che prima dell'adozione della delegazione interorganica, sia sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale;
- con deliberazione n. 122 del 08/02/2007, la Giunta Comunale ha approvato gli atti tecnici che regolamentano il servizio di gestione del canile municipale e precisamente il Piano Tecnico Economico contenente il piano di gestione del canile ed il quadro economico valido per l'anno 2007;
- con delibera n. 601 del 24/04/2007 è stato approvato lo schema di delegazione interorganica valido un anno dalla data di sottoscrizione dell'atto;
- con deliberazione n. 601 del 09/11/2007, la Giunta Comunale ha previsto che l'atto negoziale, regolante i rapporti tra Comune e società Lamezia Multiservizi S.p.A., possa avere durata di 15 (quindici) anni, mentre i Piani Tecnico Economici possono avere valenza pluriennale ma devono essere articolati per esercizio finanziario ed essere sottoposti prima dell'approvazione dello schema di bilancio annuale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 07/05/2009 è stato approvato il bilancio di previsione anno 2009 e con esso i costi relativi al servizio di gestione del canile municipale per come definiti nel Piano Tecnico Economico anno 2009;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 11/06/2009 sono stati approvati il Piano Tecnico Economico 2009 e la delegazione interorganica di affidamento della gestione del canile municipale alla società Lamezia Multiservizi S.p.A.;
- in data 21/07/2009 viene registrata al n. 64 del repertorio delle scritture private dell'Area Gestione del Territorio, la suddetta delegazione interorganica, avente durata di 15 (quindici) anni, e pertanto con scadenza prevista al 21/07/2024.

Preso atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 18/07/2024 il Comune ha prorogato, nelle more della definizione dell'iter di realizzazione di una terza vasca sita in località Stretto e, comunque, fino alla data ultima del 31/12/2025, il termine di scadenza del contratto in essere con la società in house Lamezia Mutliservizi S.p.A.;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 301 del 11/11/2025 è stato approvato il Piano Tecnico Economico (PTE) di gestione del canile municipale per l'anno 2025, i cui corrispettivi sono rappresentati dalle seguenti quote:
 1. quota forfettaria comprendente:
 - il costo del personale dedicato esclusivamente alla gestione del canile e costituito dal Responsabile del Servizio (€ 51.804,80) e da 4 operatori assunti part-time a tempo indeterminato (€ 75.015,96) addetti alla stabulazione dei cani e alla manutenzione ordinaria della struttura per un importo di € 126.820,76;
 - il costo del Medico Veterinario figura obbligatoria prevista dalla vigente normativa pari a 20.000,00 €/anno;
 - il costo per gli interventi programmati di disinfezione, derattizzazione e igienizzazione pari a 6.000,00 €/anno;
 - manutenzione ordinaria programmata compreso il rinnovo delle attrezzature, pari a 16.700,00 €/anno;
 - spese generali pari al 5% delle spese previste 8.476,04 €/anno;
 2. quota unitaria per cane custodito comprendente il costo per il cibo dei cani e il costo per medicinali e i dispositivi sanitari. Tale quota è assunta pari a 0,86 euro/cane/giorno;
 3. quota pari ad euro 11.000,00 a disposizione per far fronte ad eventuali interventi chirurgici non eseguibili direttamente presso il canile;
- con delibera n. 168/RS del 28/11/2025 (n. 2072/RG del 03/12/2025), è stata impegnata la somma di € 326.258,50 sul capitolo di spesa n. 1621/0 Piano Conti 1.03.02.13.001 del bilancio 2025-2027 esercizio finanziario 2025, a copertura dei costi di gestione del canile municipale per l'anno 2025.

Considerato che:

- la Società Lamezia Multiservizi ha trasmesso, per la liquidazione dei corrispettivi della gestione del servizio per l'anno 2025, la rendicontazione acquisita al prot. n. 38707 del 07/05/2026 (e successiva integrazione al prot. n. 53882 del 02/07/2026) con annessi allegati, in cui sono contenute le voci relative alle diverse quote di distribuzione dei costi (IVA esclusa) sopra indicate per i mesi da gennaio a dicembre 2025;
- è stata altresì stata trasmessa la fattura n. 118/PA del 03/07/2026 acquisita al prot. n. 54385 del 03/07/2026 di euro 325.862,78 (di cui € 267.100,64 di imponibile ed € 58.762,14 di IVA al 22%) relativa all'intero anno 2025, relativamente ai seguenti servizi:

Servizio	Imponibile	Iva al 22%	Totale
Manodopera	€ 126.820,76	€ 27.900,57	€ 154.721,33
Medico veterinario	€ 20.901,64	€ 4.598,36	€ 25.500,00
Interventi di disinfezione	€ 7.000,00	€ 1.540,00	€ 8.540,00
Manutenzione ordinaria	€ 22.895,65	€ 5.037,04	€ 27.932,69
Spese utenze	€ 7.363,13	€ 1.619,89	€ 8.983,02
Spese generali	€ 9.249,06	€ 2.034,79	€ 11.283,85
Stabulazione cani e medicinali	€ 60.870,40	€ 13.391,49	€ 74.261,89
Interventi chirurgici non eseguibili in canile	€ 12.000,00	€ 2.640,00	€ 14.640,00
Totale	€ 260.100,64	€ 58.762,14	€ 325.862,78

Constatata la regolarità contributiva della Società Lamezia Multiservizi, accertata dal DURC INAIL n. 54386861 - data richiesta 03/06/2026 - scadenza validità 01/10/2026.

Accertata la corretta esecuzione del servizio effettuato dalla Società Lamezia Multiservizi S.p.A. per i mesi da gennaio a dicembre 2025 per come confermato dall'attestazione del 02/07/2026 resa dal RUP e dal DEC.

Verificato il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente.

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2010, e del Codice di comportamento integrativo del Codice dei Contratti.

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo n°33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- il decreto sindacale n.1 del 02 febbraio 2026, di conferma dell'incarico dirigenziale del Settore Tecnico al sottoscritto.

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante del presente dispositivo:

1. **di approvare** gli atti contabili di rendicontazione relativi all'attività del servizio di gestione del canile municipale affidato alla Società Lamezia Multiservizi S.p.A., società in house del Comune, per il periodo da gennaio a dicembre 2025;
2. **di liquidare** la somma complessiva di Euro **325.862,78** compresi oneri IVA al 22% nel modo seguente:

- Euro **267.100,64** alla Società Lamezia Multiservizi S.p.A. quale imponibile relativamente al servizio svolto nell'anno 2025;
 - Euro **58.762,14** di IVA al 22%, da versare all'Erario dello Stato ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);
3. **di prelevare** la somma di Euro **325.862,78** compresa IVA al 22% dal capitolo di spesa n. 1621/0 Piano Conti 1.03.02.12.001 del bilancio 2025, a copertura dei costi del servizio di gestione del Canile Municipale relativi all'anno 2025 giusta determina di impegno n. 168/RS del 28/11/2025 (n. 2072/RG del 03/12/2025);
 4. **di demandare** alla ragioneria il pagamento, alla Società Lamezia Multiservizi S.p.A., sulle coordinate bancarie indicate nella fattura n. 118/PA del 03/07/2026 acquisita al prot. n. 54385 del 03/07/2026, dei seguenti servizi:
 - manodopera: Euro 154.721,33 di cui imponibile pari a Euro 126.820,76 ed IVA al 22% pari ad Euro 27.900,57;
 - medico veterinario: Euro 25.500,00 di cui imponibile pari a Euro 20.901,64 ed IVA al 22% pari ad Euro 4.598,36;
 - interventi di disinfezione: Euro 8.540,00 di cui imponibile pari a Euro 7.000,00 ed IVA al 22% pari ad Euro 1.540,00;
 - manutenzione ordinaria: Euro 27.932,69 di cui imponibile pari a Euro 22.895,65 ed IVA al 22% pari ad Euro 5.037,04;
 - spese utenze: Euro 8.983,02 di cui imponibile pari a Euro 7.363,13 ed IVA al 22% pari ad Euro 1.619,89;
 - spese generali: Euro 11.283,85 di cui imponibile pari a Euro 9.249,06 ed IVA al 22% pari ad Euro 2.034,79;
 - stabulazione cani e medicinali: Euro 74.261,89 di cui imponibile pari a Euro 60.870,40 ed IVA al 22% pari ad Euro 13.391,49;
 - interventi chirurgici non eseguibili in canile: Euro 14.640,00 di cui imponibile pari a Euro 12.000,00 ed IVA al 22% pari ad Euro 2.640,00;
 5. **di dare atto** che, ai sensi del codice dei contratti, il RUP risulta essere l'Ing. Francesco Esposito e il DEC l'Ing. Aldo Greco;
 6. **di trasmettere** il presente atto alla società Lamezia Multiservizi Spa;
 7. **di dare atto** che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D. Lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
 8. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
 9. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
 10. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
 11. **di disporre** ai sensi dell'art.18 della legge 7 agosto 2012 n. 134 e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente del Comune di Lamezia Terme-Sezione Amministrazione Trasparente, nonché all'Albo Pretorio Comunale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1920 del 06/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 06/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 114 del 06/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	4490	1	1-1022-1	LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.	325.862,78

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 07/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.